

מסורת הש"ס

א) נס"א ל"ג וכן בתוס' פ"ג ליתא, ב) לקמן דף מז., ג) ס"א ל"ג, ד) דף כו:., ה) ובמדרן ו', ו) כ"ל כן, ז) גי' א"ת דלא מעל, ח) כ"א ונמאסת,

	
נוסחת הריב"ן	
א) קמא: ב) שהרי מעל וכיפר: ליתא ככ"י: ג) מטעמא:	

	
הגהות הב"ח	
א) גמ' במעות שהפריש אביו אפילו מן הקלה: ב) שם קרבנו לזוט חטאתו יכול לא ילא בזהמה שהפריש לעצמו אפילו מן הקלה על הקלה או מן החמורה על החמורה או מן הקלה:	

הגהות מהר"ב הגהות רנשבורג

א) גמ' או מן החמורה על החמורה אפי'. מיבא אפי' ממאן מכאן ומקומי בטר שהפריש לעצמו: ב) שם לעצמו מעות מן. מיבא מן ממאן ויב' על: ג) רש"י ד"ה ת"ל וכפר ובי' שהרי מעל ובי' עד סופו. יב' על שהרי מעל ובי' עד סופו זה ממאן לענין: ד) הוב' ד"ה שהרי ובי' קרבנן של דם כלל. יב' כאן מה"ד ואח"כ מה"ד הגהיה לא מעל. אימ': ה) בא"ד ולעשות חטאת דם דלא כיפר. יב' כאן שייך היה מקדש הרי"ם הנאמר לעיל דף כו ע"ב ד"הם שהרי: ו) ד"ה על חטאתו ובי' ולפירוש זה הוספתא. יב' לפירוש אלו המוס'. כן בתב חסב אחד על דברי מוס' אלו. ח"מ: ז) ד"ה הי"ג שהרי מעל וכפר. ממאן הי"ג ויב' הגהיה ככ"ל. ח"מ: ח) בא"ד הואיל ושייך בזה שני קמ"ל ככ"ל לענין: ט) בא"ד אע"ג שדרשנו וכפר. מי' וכפר ממאן. ויב' ככר. ח"מ יעו"ש: י) ד"ה בד"א ובי' אינו יכול להפר מפני שאפשר לזוט להפסד. מיבא שאפשר לזוט והלמ"ד מן להפסד ממאן:

	
הגהות התוספות	
1. מיבא קרבן ממאן. 2. מד"ל ויבין. 3. כ"ל קרבנן של חלב עד דם כלל. 4. כ"ל דלחרי. 5. כ"ל ולעשותו. 6. כ"ל וכיפר עליו. 7. כ"ל מויד נמי כיפר ואע"ג כו'. 8. כ"ל דמתקבלה. 9. כ"ל קרבנות טומאה. 10. כ"ל מששפטה.	

מי שאמר פרק רביעי נזיר

בזמן שכן סתומין. כדתנן בשילהי מתני': ס"ל ואס כבש יציא קרבנו בקרבנו יוצא כו'. ואית דדרשי ליה מקרבנו קמא: **מן הקלה על הקלה**. משבועת העדות לשבועת הפקדון או לשבועת דיטוי: **מן החמורה על החמורה**. מחלצ לדס מחייבי מיתות לחייבי כריתות **בשוגג: שכן אם הפריש בהמה על החלב** שאכל בשוגג והציאה על הדס שאכל בשוגג: **שהרי לא מעל**. לפי שהוא קדושת הגוף ואי אפשר לו להוציאה לחולין לפיכך לא כיפר וכדאמר' בפרק און‏ [במרא] דכריתותו‏ דכיון דלא מצי מעייל כפורי נמי לא מכפר: ‏^[כ] **שהרי מעל וכפר**. דכיון דלקח בהן חטאת אחר שלא הופרש לשמן הוה ליה כמפיך להו לחולין ומעל וכיון דמעל בו אמר' וכפר דהוא קרבן מעילא: ס"ל. וכפר עליו הכהן ‏^[ג] על חטאתו דלעולם לא כפר עד שיהא קרבנו לשום חטאו שאע"פ שמעל לא כיפר ‏^[ז] שהרי מעל במעות. כל דבר שיוצא לחולין אית זיה מעילה והואיל דאית זיה מעילה כיפר: **קטני מיהם בהמה**. שהרי אין אדם מגלה על בהמת אביו מאי טעמא לאו משום דכמפורשת דמיא מאי לאו אפי' בעלת מוס: **מאי איריא דסני**. אצל יוצא במעות שהפריש כו':

בתנאי' באשה מנוולת. שאינה שותה יין: **גמ' דאי ר"א**. כיון דתגלות מעכבתה שלא לשמות יין כדאמרין בפרק ג' מינין (לקמן דף מו.). ואחר יסתה הנזיר יין‏ ^(א) אחר מעשים כולן דדרי ר"א הילכך כיון דלא גילמה אסורה ציין והוה לה ניוול כדכתיב (וכריה טו) ומירוש יוצב בתולות הילכך מני מפר אע"פ שמרקו עליה כל הדמים:

ולתנא

^(ב)**מאיר** **אומר** אף בתגלחת הטהרה יפר שהוא יכול לומר אי אפשרי באשה **מגלחת: גמ' מתני' דלא בר'** אליעזר דאי ר"א ^(א) האמר תגלחת מעכבת וכיון דלא גילחה אסירה בחמרא וכיון דאית לה ניוול מציי מיפר ^(א) (ובהא פליגי)

חנא

דמיין דאי כסתומין לגלח כמו על מעות סתומין ומדמי הילכתא דה"ה דלענין אותה ההלכה נתקבלה ^(א) דמעות סתומין יפלו לנדבה נימא דוקא מעות ולא בהמה ואפילו בעלת מוס וליכא למידחי דהא דקתני לעיל דאינו מגלה על בהמת אביו אציו היינו במפורשין דאס כן היכי מסיק **אבל יוצא** במעות אביו שהרי מגלה על מעות אביו והא אין מגלה אלא על מעות סתומין של אביו דקתני בזהדיא במתניתין (לקמן דף ג.): **לא תמימים**. עליהם אינו מגלה דהויא כמפורשים: **נזירך ע"יה אחד מן הדמים**. כגון שגמרה נזירות בטהרה והציאה קרבנות נזירות טהרה שכן ג' בהמות כבשה לחטאת וכבש לעולה ואיל לשלמים וזורק עליה אחד מן הדמים חטאת או עולה או שלמים

אינו יכול להפר נדרה לענין שלא תנטרך לגלח ולהציא שאר קרבנות לפי שאין כאן עוד עינוי נפש עדיון דאסורה [ציין] מיקרי שפיר לגלח ^(א) ומטעו עליה אשה מתגלחת אפשר לה בפאה נכרית הכי מפרש בגמרא אבל אי לא זורק הדס עדיין דאסורה [ציין] מיקרי שפיר עינוי נפש אע"ג דלא מיתסרא אלא שעתא פורתא: **רבי עקיבא אומר אפי"ו נשחט**. ולא זורק הדס אינו יכול להפר בגמרא מפרש משום הפסד קדשים ומסיק בגמרא כשנשחטה החטאת שאס יפר לה נמנאסת בהמה זו תאז לבית השריפה שהיא אינה זריכה לחטאת וגם לא יוכל לזרוק דמה לשם שלמים דחטאת שלא לשמה פסולה יש להסתפק אם היפר לה אס מופר או שמא יש כח ציד כחכים לעקור דבר מן התורה בשז ואל תעשה: **בר"א**. שאינו יכול להפר אחר שמרק אחד מן הדמים בתגלחת טהרה כדפי' שגמרה נזירות בטהרה אבל בתגלחת טומאה כגון שנעמאסת בזמירותה והציאה קרבנותיה בטומאה ^(א) אע"פ שמרקו דמים יכול להפר מפני שאפשר לומר לה אי אפשרי באשה מנוולת כלומר שהיא זריכה למנות מעתה נזירות טהרה ותאסר ציין ויש כאן עינוי נפש וה"נ בגמרא מצינו לשון ניוול שפיר וקשה לישנא (דעיניו) דאי אפשרי דהוי ליה למימר משום עינוי וז"ל דקאי אדר"ע דקאמר שנשחטה ^(א) אחת מן הבהמות אינו יכול להפר מפני שאפשר ל' [לזוזא] להפסד קדשים אע"ג דאסורה ציין עד שישחטו שאר הבהמות וזורוק דמן ויש כאן ענוי נפש פורתא בשביל ההוא פורתא אינו יכול להפר בשביל הפסד קדשים אבל בתגלחת דטומאה דאיכא עינוי נפש גדול שסותרת וצעי למימני נזירות אחרת [מודה] שיכול לומר לה אי אפשרי [צעניין] גדול ח"נ משום דר"מ קאמר האי לישנא אי איפשרי קאמר ת"ק נמי אי אפשרי: ה"ג אי אפשרי באשה מגלחת. שזריכה לגלח בסוף נזירות טהרה כדכתיב בזהדיא ולת"ק אפשר בפאה נכרית הכי מפרש בגמרא: **תגלחות מעכבת**. מלשמות ציין: וכיון דאי לא גילחה אסורה ואית לה ניוול. פי' לער עינוי נפש שזריכה להיות מעונה מן היין עד שתגלח מצי מיפר בעצור ההיא שעתא פורתא דאסירה ציין:

מי שאמר פרק רביעי נזיר

בת.

שהרי לא מע"ל. בשוגג אס שגג והקריב קרבנו: על הדס קרבן של חלב דאכתי בקדושתיהו קאי כיון דבהמה קדושה קדושת הגוף ולא נפק לחולין בהכי כיון‏² שלא נהנה ממנה לא כיפר במויד דלא עשה כלום שאינו יכול להסתכפר בקרבן של דס‏³ כלל ד' לא

מעל אס עשה ^(א) (צו) בשוגג הואיל ואינו מוציאו מרשות הקדש אלא מהקדש זה להקדש אחר ומתוך שלא מעל לא כיפר והכי מפרש ליה בפרק בתרא דכריתות (דף ס:.) ואחר"כ שאנו רואין בשוגג דלא ^(א) כיפר דין הוא כשנתכוון לעקר חטאת חלב ולעשות ^(א) חטאת דס דלא כיפר ח: **ע"ל חטאתו**. וכפר‏⁶ הכהן על חטאתו בכבשה דיחיד כתיב אלאמא דבמויד אינו יכול לשנות אפי' במעות וכן תניא בתוספתא דכריתות (פ"ד‏⁷ הפריש מעות לחטאת חלב והציאוס על חטאת דס לחטאת דס והציאוס לחטאת חלב בשוגג מעל לפיכך כיפר במויד לא מעל לפיכך לא כיפר [אלאמא] במויד אף במעות לא כיפר וכ"ש בהמה דלא מצי משנה ו' ופי' זו התוספתא משמע דנסיבא קרא אחרינו על חטאתו ולא פסוק ראשון שדרש ככר: ו' ה"ג שהרי מעל וכפר שהמעות אין בהם קדושת הגוף ויוציאין מקדושמן בקל וכשמשנה אותו לקרבן אחר נפקי המעות לחולין והכי הן חולין ציד מוכר הבהמה דאי לא נפקא לחולין לא מעל ולכן נמי כפר בשוגג ולכן במויד נמי גימא דכפר הואיל ושייך בזה שני ח‏ בשוגג אמר ומעל וכיפר ולא במויד ומיהו אי לא הוה ילפי' [קרא ה"א] מויד וכפר‏⁷ אע"ג שדרשנו ‏^[א] וכפר על חטאתו עד שיהא קרבנו לשם חטאתו תרתי שמעיין מינייה כדאמרין בעלמא (גיטין דף ג:) אחס ולא שותפין אחס ולא אפטרופסים אחס ולא התורם את שאינו שלו וכולהון דרשינן מחד אחס: **קרנתו מיהא**. לעיל דאינו מגלה על בהמת אביו מאי לאו אפילו בעלת מוס אלאמא כמפורשין

דמיין דאי כסתומין לגלח כמו על מעות סתומין ומדמי הילכה נתקבלה ^(א) דמעות סתומין יפלו לנדבה נימא דוקא מעות ולא בהמה ואפילו בעלת מוס וליכא למידחי דהא דקתני לעיל דאינו מגלה על בהמת אביו אציו היינו במפורשין דאס כן היכי מסיק **אבל יוצא** במעות אביו שהרי מגלה על מעות אביו והא אין מגלה אלא על מעות סתומין של אביו דקתני בזהדיא במתניתין (לקמן דף ג.): **לא תמימים**. עליהם אינו מגלה דהויא כמפורשים: **נזירך ע"יה אחד מן הדמים**. כגון שגמרה נזירות בטהרה והציאה קרבנות נזירות טהרה שכן ג' בהמות כבשה לחטאת וכבש לעולה ואיל לשלמים וזורק עליה אחד מן הדמים חטאת או עולה או שלמים אינו יכול להפר נדרה לענין שלא תנטרך לגלח ולהציא שאר קרבנות לפי שאין כאן עוד עינוי נפש עדיון דאסורה [ציין] מיקרי שפיר עינוי נפש אע"ג דלא מיתסרא אלא שעתא פורתא: **רבי עקיבא אומר אפי"ו נשחט**. ולא זורק הדס אינו יכול להפר בגמרא מפרש משום הפסד קדשים ומסיק בגמרא כשנשחטה החטאת שאס יפר לה נמנאסת בהמה זו תאז לבית השריפה שהיא אינה זריכה לחטאת וגם לא יוכל לזרוק דמה לשם שלמים דחטאת שלא לשמה פסולה יש להסתפק אם היפר לה אס מופר או שמא יש כח ציד כחכים לעקור דבר מן התורה בשז ואל תעשה: **בר"א**. שאינו יכול להפר אחר שמרק אחד מן הדמים בתגלחת טהרה כדפי' שגמרה נזירות בטהרה אבל בתגלחת טומאה כגון שנעמאסת בזמירותה והציאה קרבנותיה בטומאה ^(א) אע"פ שמרקו דמים יכול להפר מפני שאפשר לומר לה אי אפשרי באשה מנוולת כלומר שהיא זריכה למנות מעתה נזירות טהרה ותאסר ציין ויש כאן עינוי נפש וה"נ בגמרא מצינו לשון ניוול שפיר וקשה לישנא (דעיניו) דאי אפשרי דהוי ליה למימר משום עינוי וז"ל דקאי אדר"ע דקאמר שנשחטה ^(א) אחת מן הבהמות אינו יכול להפר מפני שאפשר ל' [לזוזא] להפסד קדשים אע"ג דאסורה ציין עד שישחטו שאר הבהמות וזורוק דמן ויש כאן ענוי נפש פורתא בשביל ההוא פורתא אינו יכול להפר בשביל הפסד קדשים אבל בתגלחת דטומאה דאיכא עינוי נפש גדול שסותרת וצעי למימני נזירות אחרת [מודה] שיכול לומר לה אי אפשרי [צעניין] גדול ח"נ משום דר"מ קאמר האי לישנא אי איפשרי קאמר ת"ק נמי אי אפשרי: ה"ג אי אפשרי באשה מגלחת. שזריכה לגלח בסוף נזירות טהרה כדכתיב בזהדיא ולת"ק אפשר בפאה נכרית הכי מפרש בגמרא: **תגלחות מעכבת**. מלשמות ציין: וכיון דאי לא גילחה אסורה ואית לה ניוול. פי' לער עינוי נפש שזריכה להיות מעונה מן היין עד שתגלח מצי מיפר בעצור ההיא שעתא פורתא דאסירה ציין:

	
משום	

שצריכה לחזור ולמנות נזי' טהרה: ויכול לומר אי אפשרי באשה מנוולת. פי' מעונה ומנועה משתיית יין: ור"מ אומר דאף בתגלחת הטהרה יפר משום דגלוה לאשה נוול ויפר כדי שלא תצטרך להתנוול בגלוה. ונ"ל דאפי' נזרק [נעליה] כל הדמים מיפר כל זמן שלא גלחה:

עין משפט ונר מצוה

מה א (מיי' פ"ה מהל' פסולי מוקדשין הל"ח) (מיי' פ"ג מהל' שגבות הל' ג):
מו ב מיי' פט"ו מהל' פסולי המוקדשין הל' ו ופ"ד מהל' מעילה הל"ה:

מו ג ד מיי' פ"ד מהל' מעילה הל"ה [ע"ש כ"מ]:

מה ה מיי' פ"ד מהל' מירות הל' ז:

תורה אור השלם

- ↑ ואם כבש יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה: ויקרא ד לב 2. או הודיע אֵלָיו חֲטָאתו אֲשֶׁר חָטָא והביא קרבנו שערית עזים תמימה נקבה על חטאתו אֲשֶׁר חָטָא: ויקרא ד כח

מוסף רש"י

בזמן שהן סתומין. שלא פירש אלו לקנות חטאת וללו לקנות עולה (כריתות כז). שהרי מעל. הסולא מעות הקדש לחולין, דשני לנדר.
אחר (שם).

פ' הרא"ש

ת"ל על חטאתו דכתיב קרבנו על חטאתו בפ' שנייה כתיב והביא קרבנו שערית עזים על חטאתו: לא מעל ולא כיפר לא מעל בעושה כן בשוגג דאין מעילה אלא במשנה מרשות הקדש לרשות הדיוט בשוגג. והכא מהקדש להקדש קא משני ולא מעל הלכך לא כפר דלא יצא הקרבן מחוקתו. וכיון דבשוגג לא כפר דין הוא נמי במתכרין לעקור חטאת חלב ולעשותו חטאת דם דלא כיפר: שהרי מעל וכיפר. שהמעות אין בהם קדושת הגוף כשנתנן לקנות בהם בהמה לצורך קרבן אחר יצאו לחולין הילכך כיפר: תלמוד לומר על חטאתו [בשערית עזים] לא כתיב אלא חד וימנא על חטאתו. אבל בבי כשבה כתי' יביא קרבנו לחטאת. וכתיב בסוף הפרשה וכפר עליו הכהן על חטאתו: קתני מיהת בהמה. שהרי אין אדם מגלה על בהמת אביו: [מתני'] נזרק עליה אחד מן הדמים אינו יכול להפר שלאחר זריקת אחד מהדמים היא מותרת ביין וליטמא למתים וליכא תו עינוי נפש הלכך לא מציי מפר. ור"ע סבר שאפי' שנשחט ולא נזרק אינו יכול להפר ומפרש בגמ' משום הפסד קדשים מ"מ אם הפיר מופר ומי' משמע אינו יכול להפר דר"ע כמו אינו יכול להפר דת"ק. ותימה הוא דאם נטמאת שתיבא קרבן טומאה: בר"א בתגלחת טהרה. דהוי סוף נזירותה אבל תגלחת טומאה יפר.